



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 55             | <b>Oggetto: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e il sig. <span style="background-color: black; color: black;">Sinatora Rocca</span>.</b> |
| Del<br>29/04/2025 |                                                                                                                                                                   |

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL  
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **ventinove** del mese di **Aprile**

Alle ore **18.00** Nella sala delle adunanze del suddetto  
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta  
Comunale, nelle persone seguenti:

| N° | Cognome    | Nome      | Carica      | Presente |
|----|------------|-----------|-------------|----------|
| 1  | ZOFREA     | Vincenzo  | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CRISTOFARO | Tommaso   | Vicesindaco | SI*      |
| 3  | BERTOLOTTI | Gerardo   | Assessore   | SI*      |
| 4  | CARISTO    | Francesca | Assessore   | SI*      |
| 5  | MELLACE    | Natascia  | Assessore   | SI*      |

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in audioconferenza

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** *Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e il sig. Sinatora Rocco.*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO**

**Premesso:**

*che a seguito della rottura della rete idrica comunale posta su corso G. Pepe, l'immobile di proprietà del sig. Sinatora Rocco, individuato catastalmente al foglio di mappa 1.26 particella 675 sub 4 (piano terra), ha subito danni a causa dell'infiltrazione di acqua dovuta alla predetta rottura della rete idrica comunale;*

**Dato atto:**

*che l'Ufficio tecnico comunale, facendo seguito ai numerosi solleciti di risarcimento danni avanzati dal sig. Sinatora Rocco, redigeva, a seguito di sopralluogo, una relazione tecnica sullo stato di fatto relativo ad infiltrazione di acqua proveniente dalla rottura della rete idrica comunale nell'immobile sito in vicolo Corridoi n. 1, accertando l'effettiva sussistenza del danno subito dal predetto immobile, a causa dell'infiltrazione di acqua dovuta alla rottura della rete idrica comunale posta su corso G. Pepe, all'intersezione con via G. De Rosa, con conseguente quantificazione del danno in Euro 6.000,00;*

**Rilevato:**

*che, in pendenza dei fatti sopra esposti, sono intervenuti incontri e contatti conciliativi tra l'Amministrazione e il sig. Sinatora Rocco, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare che l'istante possa intentare un'azione giudiziaria contro questo Ente, esponendo pertanto il Comune di Squillace all'alea del giudizio, che in considerazione dei presupposti di fatto esposti potrebbe concludersi presumibilmente, con una condanna dell'Ente a risarcire i danni denunciati dall'istante, con il conseguente pagamento di ulteriori spese legali e processuali;*

**Dato atto, infine:**

*che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;*

*che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;*

*Vista la deliberazione n. 309/08 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la quale in merito alla tipologia di debiti fuori bilancio, chiarisce, tra l'altro, che: “gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità Enti locali;*

*Visto lo schema di transazione all'uopo predisposto;*

*Esaminato lo stesso e rilevato il vantaggio economico che ne discende per l'Ente, il quale – a fronte dell'importo quantificato in Euro 6.000,00, in virtù dello stipulando atto di transazione è obbligato a corrispondere la minore somma onnicomprensiva di Euro 4.600,00;*

*Dato atto che tale minore somma risulta accettata dal sig. **Sinatore Rocco** a tacitazione di ogni pretesa creditoria;*

*Verificato che in merito risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio Contenzioso e dal Responsabile del Settore finanziario ed a tergo riportati;*

*Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

### **PROPONE**

- 1. di approvare, per le causali di cui in narrativa, l'unito atto di transazione tra questo Ente e il sig. **Sinatore Rocco**, il cui testo si intende qui integralmente riportato formandone parte integrante e sostanziale;*

**Il Responsabile del Servizio Contenzioso**  
**Avv. Giuseppina Ferrucci**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

*Vista la proposta che precede;*

*Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;*

***Ritenuto*** approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

***Rilevata*** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/00;

*Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge.*

### ***DELIBERA***

*1. di approvare l'unito atto di transazione tra il Comune di Squillace e il sig. **Sinatore Rocce**, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.*

*Con successiva ed unanime votazione, regolarmente espressa*

### ***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

29/04/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zoffea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

\_\_\_\_\_

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppina Ferrucci



---

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale  
Avv. Giuseppina Ferrucci

